

한 국 마 사 회 감 사 실

(징 계)

일련번호 2024-특정-18
 분야 이해충돌 방지
 제 목 검직 관련 준수 의무 위반
 소관본부 ◀본부
 소관부서 ●부
 징계대상자 ○부 E
 처분종류 징계(경징계 이상)
 내용

1. 업무개요

○부 E 선임위원은 1990.11. 1. 입사하여 ◆소 등에서 근무하였으며, 2019. 1. 2.부터 2020.12.22.까지 ●담당 부장, 2022. 1. 1.부터 2022.12.31.까지 ●지사장 등으로 근무하였으며, 2024. 1. 1.부터 현재까지는 ○부에서 근무하며 ☒☒ 지원업무를 하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

「취업규칙」 제3조에 따라 우리 회 직원은 법령·「정관」 및 제규정을 준수하고 맡은 바 직무를 성실히 수행하여야 하고, 품위를 유지하여 우리 회의 명예와 위신을 손상하는 일이 없도록 하여야 한다.

「공공기관운영법」 제37조, 「한국마사회 정관」 제11조에 따르면, 우리 회 직원은 그 직무 외의 영리를 목적으로 하는 업무에 종사하지 못하며, 회장의 허

가를 받은 경우 비영리 목적의 업무를 겸할 수 있다.

영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」 제25조¹⁾에서 정하고 있으며, 비영리 업무에 대한 허가 대상 여부 판단기준 및 허가절차 등에 대한 세부사항은 우리 회 「임직원 검직 및 외부강의 허가 기준」²⁾(이하 “검직허가 등 기준”이라 한다)에서 정하고 있다.

검직허가 등 기준에 따르면, 「국가공무원 복무규정」 제25조의 금지요건에 해당하지 않는 업무로서, 종사(검직) 기간이 1월을 초과하는 경우는 ●부에 검직허가를 요청하고 감사를 경유하여 회장 승인을 받아야 한다. 종사기간이 1월을 초과하지 않는 경우라도 월3회 또는 월6시간을 초과하는 경우는 감사를 경유하여 회장승인을 받아야 하고, 월3회 또는 월6시간을 초과하지 않는 경우에 한정하여 상사승인만으로 종사할 수 있도록 하고 있다.

또한, 검직허가 요청은 상하반기 각 1회(매년 1~2월 중, 7~8월 중) 기간 내에 하는 것이 원칙이나, 부득이한 경우 검직 시작일로부터 최소 2주전 요청하도록 하고 있다.

한편, 과도하게 높은 검직수익을 얻는 경우, 직무 능률을 떨어뜨릴 우려가 있으므로, 연간 수령 한도 1,380만원을 초과하는 경우는 검직심사위원회에 부의하도록 하고 있다.

따라서, 우리 회 임직원은 1월을 초과하는 검직임에도 불구하고, 허가 절차

1) 「공공기관운영법 시행령」 제25조의 준용규정 및 우리 회 정관 제11조에 따르면 영리를 목적으로 하는 업무의 범위는 「국가공무원 복무규정」에서 정한 바에 따른다.
 2) ●부-2203('22.7.30. : 「임직원 검직 및 외부강의 허가 기준」 개정·시행(안)」

를 거치지 않고 종사하거나, 정기 허가 요청 기간 외에 발생한 겸직 수요라고 하여 외부강의 신고절차만을 거치고 종사하거나, 월3회 또는 월6시간을 초과하는 업무임에도³⁾ 회장의 허가 없이 상사승인만을 받고 종사하여서는 아니 된다. 또한, 겸직심사위원회 심의 결과 승인을 받지 않은 한 연간 보수한도를 초과한 겸직 보수를 받아서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

●부⁴⁾에서는 겸직허가 관련 업무를 수행하는 과정에서, ○부 소속 E 선임위원이 겸직허가 없이 외부강의를 한 사실과 연간 한도를 초과한 외부강의 사례금을 수령한 사실을 확인하여 감사실로 보고하였으며, 해당 사안 관련 감사실에서 확인한 결과 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

가. 겸직허가를 받지 않은 외부강의 출강 관련

E 선임위원은 2024.2월 경 ◆◆원과 □□원으로부터 각각 1개월 이상 기간의 강의를 요청받았으며, 그 세부내용은 아래 【표10】과 같다.

【표10】 ◆◆원, □□원의 강의 요청내역

요청기관	공문시행일	요청기간	교육내용
◆◆원	2024. 2.13.	2024.2월 ~ 2024.12월	품질적합성평가 전문 교육 및 KOLAS 교육 등 강의
□□원	2024. 2.13.	2024.2월 ~ 2025.12월	KOLAS 법정교육 및 식품의약품 안전처 품질관리기준 강의 등

• 각 기관 공문 내용 발췌

3) 겸직허가 대상 이외인 경우를 말함.
4) 2024. 7.14. 직제개편으로 □□부에서 ●부로 변경되었으며, 이하 “●부”로 통칭함.

그런데, E 선임위원은 겸직허가를 받거나 회장승인 절차를 거치지 않고, 상사승인만을 득한 채 아래 【표11】와 같이 ◆◆원, □□원이 요청한 강의에 출강하였다.

【표11】 E 선임위원이 허가·회장승인 없이 출강한 내역

출강 대상기관	출강일자	강의시간(시간)	사례금(원)
◆◆원	2024. 2.29.	3	450,000
	2024. 3.18.	5	560,000
	2024. 3.19.	7	560,000
	2024. 3.20.	7	600,000
	2024. 3.25.	7	560,000
	2024. 3.26.	7	560,000
	소계	36	3,290,000
□□원	2024. 3.07.	6	600,000
	2024. 3.13.	4	480,000
	소계	8	1,010,000
총계		46	4,370,000

• ●부 제출자료 재구성

◆◆원, □□원 양 기관에서 요청한 강의는 각 1개월 이상의 겸직에 해당하므로 E 선임위원은 해당 강의에 출강하기에 앞서 겸직허가를 받았어야 한다.

또한, 비록 강의요청 공문을 받은 시점이 1분기 겸직허가 신청기간 이후이기는 하나, 최초 강의일로부터 2주 이전에 요청을 받은 것이므로 겸직허가 등 기준에 따른 허가절차를 거칠 수 있었다. 그러나, E 선임위원은 겸직허가 없이 출강함으로써 겸직허가 등 기준을 위반하였다.

나. 연간 겸직보수한도 초과 관련

●부의 2024년 3분기 겸직심사 결과에 따르면⁵⁾, E 선임위원의 상반기 겸직

수익 모니터링 결과 이미 1,049만원의 겸직수익을 이미 얻은 것으로 확인되었고, 3~4분기에도 총 1,080만원 상당의 겸직허가를 신청함에 따라 단순 승인 시 연간 겸직보수는 2,129만원이 되어 겸직허가 등 기준에 따른 수령한도(연간 1,380만원)를 초과할 것으로 예상되었다. 따라서, 겸직심사위원회에서는 연간 수령한도 내에서만 출강하도록 “조건부 허가”하였고⁶⁾, 당사자에게는 아래 【표12】과 같이 심사결과를 통지하며, 향후 약 5회분 상당의 겸직보수만을 추가 수령할 수 있음을 안내하였다.

【표12】 E 선임위원에 대한 2024년 3분기 겸직심의 결과 통지

< 생 략 >

5) □부-2663('24. 6.26. : '24년 3분기 겸직심사위원회 개최 결과보고)

6) 임금피크제 직원이라 하더라도 연간 수령한도를 달리하는 기준은 없기 때문에 한도 내에서만 출강을 허가함. 다만, 향후 임금피크제의 제도상 특성을 고려하여 출강시간 또는 연간 수령한도 등의 심사기준을 재검토할 필요성은 제기됨.

그런데, ●부에서 E 선임위원의 2024. 9. 4. 까지의 겸직보수 수령현황을 파악한 결과, E 선임위원은 총 8회(◆◆원 2회, □□원 6회)의 강의를 추가로 하여 480만원의 겸직보수를 추가로 받은 것으로 확인되었다. 이로써, E 선임위원은 2024년 총 1,529만원의 겸직보수를 수령하여 겸직허가 등 기준에 따른 연간한도인 1,380만원을 위반하였다.

4. 관련자 의견 및 검토결과

가. 겸직허가를 받지 않은 외부강의 출강 관련

E 선임위원은 겸직에 대하여는 허가를 받아야 한다는 것은 잘 알고 있었으나, 겸직허가를 분기별로 받고 있기 때문에 신청기간 외의 사항은 건별로 신청을 하면 되는 것이라고 생각한 것이고, 불가피한 경우 2주 전에 신청하여야 한다는 기준은 알지 못하였다고 하였다.

해당 소명에 대하여 판단컨대, 외부강의 건별로 신고를 한 것을 볼 때 출강 사실 자체를 은폐하려는 의도가 있던 것으로 보이는 않는 점, 소명과 다르게 겸직허가를 2주 전에 신청할 수도 있음을 알고 있었다고 볼 근거는 확인되지 않은 점 등을 고려할 때, E 선임위원이 고의로 겸직허가를 누락하였다고 보기는 곤란한 것으로 판단된다.

그러나, E 선임위원은 겸직허가 신청경험이 많고 관련된 감사를 수감⁷⁾하고, 같은 사유로 징계처분⁸⁾을 받은 바도 있어 겸직허가 등 기준에 대하여 잘 알고 있

7) 감사원 「공공기관 재무건전성 및 경영관리 실태 감사」('22.10~12월) 및 자체 「겸직금지 의무 위반 관련 조사」('23.1~5월), 관련 세부내용은 후술함.

8) 정직 2월('23.10. 9.), 관련 세부내용은 후술함.

는 점, E 선임위원 스스로도 “2주전 허가신청 기준을 몰랐던 부분은 제 과실이라
면 과실”이라고 진술함으로써 과실에 대해서는 인정하고 있는 점 등을 종합적
으로 고려할 때, 검직허가 등 미준수에 대한 책임은 인정되는 것으로 판단된다.

한편, E 선임위원은 ●부에 개별 강의신고를 했을 때 문제가 있으면 허가를
받으라고 안내를 해 주었으면 하는 아쉬움이 있다고도 하였다. 그러나, 검직은
원칙적으로는 제한되나 예외적으로 허용되는 업무 외의 개인적 활동이며, 자신이
하고자 하는 검직활동이 규정에 맞는지 여부 판단과 관련 허가절차 준수에 대한
책임은 일차적으로 검직활동을 하고자하는 임직원 스스로에게 있는 것이므로, 그
러한 주장으로 E 선임위원 자신의 책임을 면할 수는 없는 것으로 판단된다.

또한, E 선임위원은 인사혁신처에서도 기술전파나 정책 홍보는 적극 권장하고
있으며, 주4일 근무자인 임금피크제 직원으로서 업무에 미치는 영향이 크지 않은
점, 향후 경로설계(재취업, 창업 등) 필요성도 고려할 필요성이 있다고 하였다. 해
당 소명은 수긍이 가는 측면이 있으므로, 처분양정에 고려할 필요성이 있는 것
으로 판단된다.

나. 연간 검직보수한도 초과 관련

E 선임위원은 연간 보수한도는 다른 기관에 없는 제도로 과도한 제한이며,
절대적 선(線)이 아니라 검직심사위원회 심의에 따라 추가 한도 승인도 가능한
것이라고 소명하였다.

그러나, 검직은 원칙적으로 제한되나 예외적으로 허가하는 것으로 검직허가
등 기준은 사회통념에 배치되지 않도록 회사가 여러 가지 요소를 종합적으로 고

려하여⁹⁾ 자율적으로 정할 수 있는 것인 점, 이 사례의 경우 검직심사위원회에서
제반 사정을 충분히 고려한 결과 추가 한도 승인을 하지 않은 것인 점 등을 고려할
때 그러한 소명을 받아들일 수는 없다.

한편, E 선임위원은 검직보수 한도의 기준이 세전인지 세후인지 명확한 기준
이 없으며, 자신은 세후 금액을 기준으로 한도를 관리하였다고 주장하였다.

그러나, ① 소득세란 개인의 소득에 대하여 필요경비 등을 제하고 과세표준을
산출한 후, 과세표준에 일정 비율을 곱한 금액으로 세액을 결정하는 것으로서¹⁰⁾
세액도 소득에 포함됨이 명백하고, ② 국민권익위원회의 해석례에 따르면 외부
강의 사례금 등은 세전 기준으로 계산하여야 하는 것이므로 그러한 소명을 받아
들일 수 없다.

< 【표13】 국민권익위 질의답변(’20. 4. 7.) >

Q 사례금 상한액이 세전을 기준으로 하는지

○○지방자치단체에 근무하고 있는 공무원입니다. 외부강의 요청이 들어왔는데 사례
금을 40만원을 주겠다고 합니다. 그런데 강의를 요청한 기관에서 40만원을 세전으로
계산해야하는지 세후로 계산해야 하는지 문의가 왔습니다.

A 청탁금지법 시행령 별표2에서 규정하고 있는 외부강의등 사례금 상한액은 공직자등이 실제로 수령하는 금액을 기준으로 판단해야 할 것이므로 세전으로 계산해야 합니다.

• 청탁금지법 통합검색 홈페이지(<https://1398.acrc.go.kr/>) 발췌

또한, E 선임위원 스스로도 세전 금액 기준으로 검직허가 신청을 하였던 점

9) 직무능률 저해 여부, 공무에 부당한 영향 여부, 회사의 이익과 상반되는 이익을 취하는지 여부, 회사에 불명예스
러운 영향을 끼칠 우려 등

10) 「소득세법」 제1조, 제21조, 제129조 등

을 볼 때, 세후 금액을 기준으로 한도를 관리하였다는 주장은 사후적 변명에 불과한 것으로 평가하는 것이 합리적일 것으로 보인다.

【표14】 검직허가 신청서에 따른 검직보수

검직 수익/ 참여 횟수	<검직 수익>	<참석 횟수>
	·1회 강의시(평균) : 600,000원 ·월 강의시(평균) : 2,400,000원 · 2/4분기(평균) : 7,200,000원	·주 평균 : 1회 ·월 평균 : 4회 · 2/4분기 평균 : 12회 내외
	·전체기간 총 보수 : 7,200,000원	

• 2/4분기 검직허가 신청서 발체

5. 처분요구양정

가. 처분양정에 고려할 사항

E 선임위원의 주의의무의 정도를 파악함에 있어 선행 감사 및 징계처분 결과를 고려하여야 할 필요성이 있는 것으로 판단된다.

우리 회는 2022.10. 4. ~ 12.16.까지 감사원 「공공기관 채무건전성 및 경영관리 실태 감사」를 수감하였는데, 감사원에서는 동 감사 결과 E 선임위원이 사전 검직허가 없이 외부강의를 한 사실 등 공공기관 임직원들의 복무위반 사례를 적발하여 각 자체감사기구에서 내규 및 문책양정기준, 개별적 상황 등을 고려하여 자율적으로 문책 등의 신분상 조치를 하도록 하였으며, 2023.9월에 감사결과를 공개하였다. 그에 따라 감사원의 감사결과 공개에 따라 각종 언론들에서는 공공기관 임직원들의 도덕적 해이를 비판하는 기사가 게재되기도 하였다¹¹⁾.

11) 예) 연합뉴스 2023-10-10(‘수억대 태양광 사업한 한전 직원, 260만원 스위트룸 前가스공 사장’) 中 ◇ ‘투잡’ 뛰어 24억 번 공기업 직원들…근무지 무단이탈도
감사원 감사에 따르면 2020~2021년 주요 공공기관 14곳의 임직원 65명이 검직 규정을 어기고 부당 영리 행위에 종사해 총 24억원을 번 것으로 집계됐다.

< 【표15】 E 선임위원 관련 감사원 감사결과 >

검직 등 부당 영리행위 사례

- ④ 기타 장기 외부강의 개인사업 등
 - 마사회 3급 E는 사전 허가 없이 2021년 1월 ~ 2022년 11월간 ◆◆원 국제적합성 평가 전문인력 양성과정에서 강의하는 등 108건을 강의함(2021 ~ 2022년간 수입 1억 425만 원)

• 감사원 감사보고서 발체

감사원의 자체감사 요구(2023. 1.19.)에 따라 감사실에서는 자체감사를 실시하였으며, 감사 결과 확인된 E 선임위원의 비위사실은 아래와 같다.

< 【표16】 E 선임위원에 대한 선행 자체감사 결과 >

- ① 허가 등을 받지 않은 검직활동 시행
 - 2021.1월~2022.12월 기간 동안 검직허가 등의 관련절차 없이 외부강의·평가·심사 등의 검직활동을 수행하여 104백만원 상당의 보수를 수령함.
- ② 과도한 검직 보수 수령
 - 2020.1월~2022.12월까지 매년 임직원의 검직 보수 수령 한도를 초과한 검직보수를 수령함. * 3년간 초과액 8,920만원
- ③ 외부강의 1회당 사례금 수수 제한 관련규정 위반
 - 청탁금지법, 행동강령, 검직허가 등 기준에서 정한 사례금 수수 제한규정을 총 46회 위반함.
- ④ 학사일정과 무관한 개인활동 시행
 - 2021년 교육파견 중, 온라인 출석 체크만 하거나 국내외 연수에 결석하는 방식으로, 외부강의(108시간 상당) 등의 개인활동을 시행함.

• 동 처분요구서 발체·제구성

감사실에서는 동 조사결과를 바탕으로 ●부에 “징계(감봉 이상)” 요구를 하였으며(2023. 5.17.), 인사위원회 심의 결과 E 선임위원에 대하여 “정직 2개월”의 징계 처분을 하였다(2023.10. 9.).

나. 처분요구양정

E 선임위원의 비위의 정도를 판단컨대, 겸직에 해당하는 외부강의로서 회장의 승인사항임에도 적정한 승인을 거치지 않고 출강한 점, 공직자의 과도한 외부강의 및 겸직보수 수령은 대내외 신뢰훼손을 초래할 수 있는 행위인 점은 인정되나, 임금피크제 해당 직원으로서 주4일 근무자인 점과 퇴직 후 경로설계의 필요성도 있는 점, 외부강의를 통해 교육대상자들에 대한 지식전파 등 긍정적 효과도 있는 점 등을 종합적으로 고려할 때 비위의 정도가 무거운 정도에까지 이르지는 않은 것으로 판단된다.

다만, 허가받지 않은 겸직활동과 연간 겸직보수 초과 등으로 최근에 징계를 받고 승진제한기간¹²⁾ 중에 있는 사람으로서, 이전 징계 당시 출강하였던 기관과 동일 기관에 출강하면서 허가받지 않은 겸직활동과 연간 겸직보수 초과의 비위 행위를 제차 한 것은, 해당 사안에 관하여 매우 높은 주의의무를 기울일 필요성이 있음에도 징계사실 발생을 방지하기 위한 근소한 주의조치 기울이지 않은 것이므로 과실이 무거운 것으로 판단된다.

따라서, E 선임위원의 비위와 과실의 정도를 종합적으로 판단할 때 “징계(경징계 이상)” 처분이 적정한 것으로 판단된다.

6. 조치할 사항

●부는 겸직허가 대상인 외부강의를 허가 없이 출강하고 연간 보수한도를

초과한 대가를 수령함으로써 「취업규칙」 제3조에 따른 준수 의무 및 「임직원 겸직 및 외부강의 허가 기준」을 위반한 책임을 물어, E 선임위원에 대하여 「인사규정」 제42조 및 「감사규정」 제35조에 따라 “**징계(경징계 이상)**” 처분하시기 바랍니다. 【**징계(경징계 이상)**】

[관련자]

< 생 략 >

12) 「인사규정」 제24조에 따르면 정직의 징계처분을 받은 경우로서 그 집행이 종료된 날로부터 36개월이 지나지 아니한 경우는 승진심사 대상에서 제외됨.